

一文读懂：ABS的发行流程和六大账户

原创 2017-11-28 刘绍芳 [法询金融](#)

法询金融精品课程

【12.9-10|上海】[房地产投融资、并购基金以及资产证券化实务操作和案例专题培训](#)

【12.7-8|上海】[资管新政要点探讨及影响分析研修班](#)

点击[蓝色](#)标题可获取课程信息，详询张老师电话&微信 13585803262

声明 | 本文作者为金融监管研究院研究员刘绍芳。欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。

在各个业务领域，通常都会有相应账户设置，例如，债券投资需要设置债券账户、资金账户和托管账户，当然，资产证券化（ABS）业务也不例外。ABS中主要有常见的6个账户，分别是募集账户、监管账户、托管账户、原始权益人收款账户、原始权益人基础资产收款账户和投资者收益分配账户。

那么，这几类账户的基本概念以及在ABS中发挥怎样的作用？不同账户之间资金的款项如何划转？笔者在查阅大量发行说明书的基础上，对ABS业务账户设置以及账户之间的资金划转路径做一个简单的梳理。

一、ABS业务的账户设置

接下来，笔者将重点介绍ABS业务的六大常见账户。

募集账户

所谓的募集账户是指管理人以自己的名义开立的主要用于产品认购资金的接收、存放与划转的账户。募集账户是ABS业务中的必备账户，即在每期产品发行前，必须设立募集账户，用来接收投资者认购产品缴纳的认购资金。

通常来说，一个产品只对应一个募集专用账户，一个募集专用账户一段时间内只能接受一个产品的认购资金。

监管账户

监管账户并不是ABS业务的必备账户，不过大多数的ABS产品都会设置一个监管账户。在证券化业务中设置监管账户主要是基于基础资产相当分散的情况下便于现金流归集的过度性账户。

那到底什么是监管账户？简单地说，监管账户指资产服务机构开立的专门用于接收基础资产产生的回收款的人民币资金账户。

具体来看，若原始权益人担任资产服务机构的，监管账户指在募集账户项下设置的专门用于接受基础资产产生的回收款的会计核算科目，或者原始权益人根据《服务协议》另行开立的专门用于接收资产产生回收款的人民币资金账户；若原始权益人作为资产服务机构被解任的，此时监管账户指代替资产服务机构（或后备资产服务机构）另行开立的专门用于接收基础资产回收款的人民币资金账户。

为什么说监管账户是一个过度性的账户呢？专项计划一般会约定一定的归集频率，例如按日、按月或者按季要求原始权益人将已经转让给专项计划的基础资产产生的回收款转付至监管账户，回收款进入监管账户后将受到监管银行的监管，除非合同另有约定，否则监管账户中的资金一般只能向托管账户划转。

监管账户设置的主要目的就是缓解专项基础资产的回收款与原始权益人自有资金混同的风险，从未避免原始权益人对专项计划资金的挪用。

但在现实业务中存在存在将监管账户资金向托管账户流转之前的时间中挪用监管账户资金的问题。

例如，在2017年7月28日，中基协对恒泰证券作出纪律处罚决定书（中基协处分〔2017〕3号），暂停受理恒泰证券资产支持专项计划备案，暂停期限为6个月，首次祭出资产证券化业务的首张罚单。

据了解，恒泰证券被处罚的是由是专项计划的原始权益人在专项计划投资者不知情的情况下，将归集至监管账户后的资金短期内迅速转出。在专项计划账户划转归集资金日之前，重新将资金集中转回监管账户。

那么，为什么在实际ABS业务中比较容易出现监管账户资金被挪用的问题呢？

笔者认为，主要以下四个方面的原因：

- 从定义看，监管账户仅仅起到一个临时收款的过渡作用，并不能起到真正的资金监管作用，并且在目前情况下资产服务机构通常是原始权益人，即原始权益人实际占有监管账户资金，存在挪作他用的可能行。
- 在程序上，不管是债权类基础资产还是收费收益权类基础资产，大都采用的是保留原先的收款账户并在此基础上实施资金封闭监管。在此过程中，可能出现监管不到位，产生资金混同甚至挪用的风险
- 资金成本上，在我国大部分资产证券化业务，原始权益人往往自持了次级份额，当监管账户沉淀大量资金时，资金利用效率大幅降低，从而次级收益减少，实际提高原始权益人的整体资金成本。因此，原始权益人（或发行人）大多希望降低转付频率，尽可能多的截留资金供自己使用，加大监管账户资金挪用风险。

- 我国资产证券化制度并不完善，特别是风险隔离制度。从法理上看，原始权益人向资产支持专项计划转让基础资产后，基础资产相关的所有权利无论是主权利还是附属性权利也相应地转移到专项计划，原始权益人无权使用和处置相关权利。但是由于目前存在部分资产证券化业务并没有真正实现风险隔离，因此，可能存在部分原始权益人没有意识到或者不愿意接受现金流权利转移的事实，潜意识以为监管账户资金仍然属于自身所有，从而挪用监管账户资金而不自知。

针对以上问题，笔者认为解决的途径有：

1. 引入独立的资产服务机构
2. 严格执行监管协议，尽可能确保监管账户及其资金的独立于原始权益人
3. 对于债务人较少的情况下，取消监管账户的设置（有待探讨）。

当然，对于监管账户资金挪用问题可能还存在其他原因及解决办法，笔者在这里仅仅是抛砖引玉，更多内容和细节欢迎进行深刻的交流。

另外，在ABS循环购买业务中，由于后续循环购买操作比较频繁，因此，为便于为了便于循环期基础资产的循环购买，一般会将循环购买的操作设置在监管账户中进行。管理人会授权资产服务机构将监管账户中收到的基础资产回收款用于循环购买原始权益人合格的基础资产。这种情况下，监管账户的资金将不仅仅是向专项计划划转，也会向原始权益人指定的收款账户划转相应的循环购买价款。

托管账户

托管账户指管理人以专项计划的名义在托管人开立的人民币资金账户，专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收监管账户资金、接回收款及其他应属专项计划地款项、支付基础资产购买价款、支付专项计划利益及专项计划费用等，均必须通过该账户进行。

托管账户是ABS业务最核心的账户，贯穿整个产品的存续期间，从初始的投资者认购到原始权益人基础资产转让，再到存续期基础资产的回款、收益分配、费用支付以及合格投资，一直到最后产品的兑付、清算等均通过专项计划账户来实现。

托管账户中的资金由管理人按照专项计划合同的约定进行分配和划转，并受托管人的监督。一般来说，托管账户中的资金与与管理人、原始权益人以及其他参与方都会实现破产隔离，但目前我国ABS业务并没有做到完全的风险隔离。

其他账户

除以上三类账户外，ABS业务中通常还可能设置原始权益人收款账户、原始权益人基础资产收款账户、投资者收益分配账户等等。

原始权益人账户

指以原始权益人的名义开立的用于原始权益人接收基础资产转让价款的账户，该账户由原始权益人指定，一般会在《资产买卖协议》中作出明确约定。

原始权益人基础资产收款账户

是以原始权益人的名义开立的用于接收基础资产未来回收款的账户。

正常来讲，在ABS业务中，基础资产从原始权益人转向专项账户后，原则上应该将基础资产的转让通知到债务人并做相应的回收款变更，但由于对于那些小而分散具有债权类性质的基础资产而言，对应的付款人有可能几千甚至几万个，如果逐一通知变更原先的还款方式操作起来难度极大并且成本高昂，因此ABS中原始权益人的基础资产虽然转让了，但与基础资产相关的现金流回收款依然首先按照原有的还款路径回到原始权益人基础资产收款账户，之后转付至托管账户。

原始权益人基础资产收款账户可以是一个，也可以是多个，一般通过通过设置监管账户或者约定其他条款来约束原始权益人的转付义务，而一般不会在专项计划相关合同中列明。

投资者收益分配账户

是以投资者的名义开立的用于接收产品按期分配收益及本金的账户。一般由投资者在认购ABS产品的同时同步提供收益分配账户，管理人根据投资者认购的份额将后续收益和本金按期划付至该账户。

二、几类账户在ABS业务中的划付关系

接下来，笔者将结合整个ABS发行流程探讨不同情形下各账户之间的划付关系。

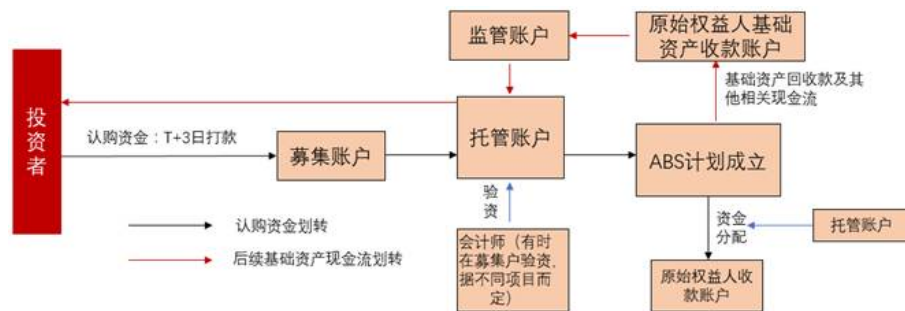
附ABS发行流程：

- ABS项目在拿到上交所无异议函后6个月可以发行。
- T+1日：**簿记建档日**。在券商簿记建档时，发行人自持劣后也需要参与认购，同时邀请券商、信托、银行、险资参与。实际上客户在此前已经沟通好，当天可以确认配售结果。
- T+2日：**签约日**。发行人和中签投资人签订各种协议。
- T+3日：**打款日**。投资人将资金打到募集账户，管理人一般将募集账户开在监管行或者过桥行（如果存在过桥）。
- T+4日：**ABS计划成立日**。

由ABS业务流程可以看出，前两日一般不涉及资金之间的真正流转，从T+3日开始，投资者将认购资金打款至募集账户，再通过托管账户划转至原始权益人收款账户。原始权益人在收到相关款项后，将基础资产转让至专项计划名下，ABS计划至此成立。

ABS成立后，买受人或债务人每日将基础资产对应的现金流按照原有还款路径划付至原始权益人基础资产收款账户，原始权益人应于当月月末将该笔款项转入监管账户，而监管行应在每个回收款转付日及循环购买日将资金从监管账户转入托管账户。接下来，会计师事务所所在托管行当场验资，然后出验资报告（有时会在募集账户验资，视不同项目具体情况而定）。管理人看到验资报告后，宣布ABS计划成立，同时将托管账户的资金分配给原始权益人。

最后，在ABS计划存续期间的还本付息日，管理人将回收资金转入投资者收益账户中，具体路径如下图所示。



现实ABS业务中，基础资产可能权利受限，例如，质押或者保理。接下来，笔者将对以银行保理资产或者质押资产作为基础资产的ABS账户之间的划转程序。

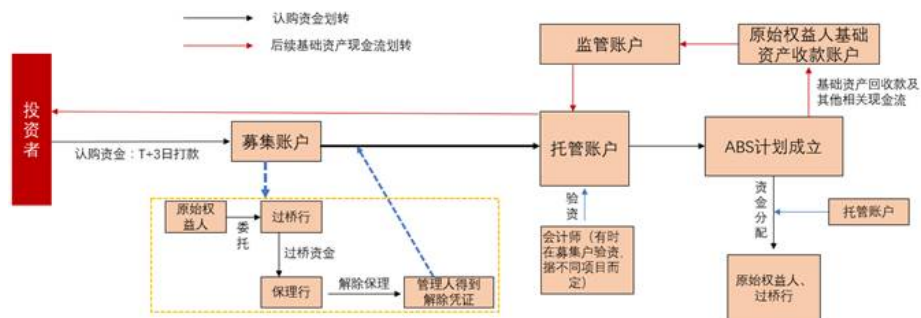
由于受限资产（质押或保理）的所有权归属不同，例如，质押资产所有权仍归原始权益人所有，而银行保理资产所有权则归银行所有，因此，ABS计划成立时，质押或保理资产受限权利的解除规定也不一样。以在上交所挂牌的ABS为例，如果基础资产是银行保理融资，则需要在ABS成立日之前解除资产受限权利；但如果基础资产是银行质押资产，可以在ABS成立的30个工作日内解除基础资产的质押权利。另外，需要注意的是，如果是ABN计划，不管是质押融资还是银行保理融资，均需要在ABN成立当日解除基础资产受限权利。

由于质押融资和保理融资以上的差异，导致业务过程中账户之间的转转关系存在细微的差异。

银行保理融资

由于银行保理融资所有权属于银行，因此，T+3日投资者将认购资金打款至募集账户之后，T+4日原始权益人需要向银行借一笔过桥资金，过桥行受托将过桥资金支付给保理行，保理行收到款后解除保理，并将还款证明发给专项计划管理人（或银行先将还款凭证发给原始权益人，再由原始权益人转给管理人），管理人收到凭证后将募集账户资金转到托管账户。

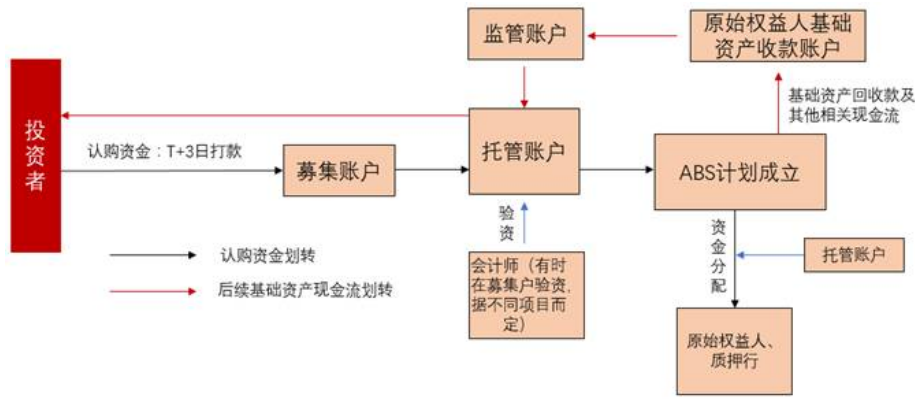
之后的流程与上文一般ABS较为相似，此处略。



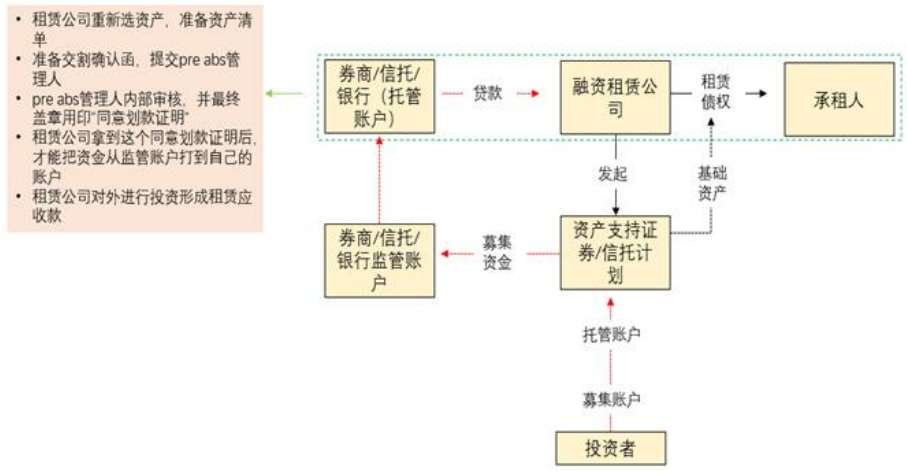
银行质押融资

由于银行质押融资受限权利可以在ABS成立的30个工作日内解除，因此，在T+3日投资者将认购资金打款至募集账户之后，T+4日直接将募集账户资金转至托管账户，会计师事务所在托管行当场验资，然后出验资报告。管理人看到验资报告后，宣布ABS计划成立，同时将托管账户的资金分配给质押行（解除质押权利）及原始权益人。

注意，理论上质押融资可以在30个工作日内解除，但一般情况下，为减少资金的占用，一般在ABS成立当天还给质押行。



如果涉及循环购买，其程序操作上会相对比较复杂，因为Pre-ABS监管户或托管户从ABS托管户获得回款后，并没有将资金继续保留在托管户，而是重新开始一轮Pre-ABS和ABS的操作过程。简要示意图如下所示：



当然，在ABS实际业务中，基础资产可能会同时涉及几种类型，此时，ABS账户间的流转则需要综合上述过程。

(正文完)

房地产投融资、并购基金以及资产证券化实务操作和案例专题培训

许老师

12月9日

许老师

北京某知名律师事务所高级合伙人，上海分所金融业务部负责人，复旦大学金融学硕士，是金融创新、金融诉讼和商业谈判领域的专家律师。担任上海市律师协会房地产、基金、信托业务研究会委员，曾担任某律所房地产部律师、合伙人。许律师的主要执业领域包括金融、房地产开发与基础设施建设、私募基金、争议谈判和诉讼，尤其在房地产金融领域有非常精深的造诣，先后为国内著名的大中型企业机构提供合规、诉讼和非诉讼法律顾问服务，涉及房地产、金融、能源、影视、医药、生物工程、贸易、零售、高低压电气、服饰、物流、电商、工程施工等领域。

一、房地产物业收购要点案例分析

1. 资产收购和股权收购的模式选择
2. 股权转让下的优先购买权问题
3. 尽职审查与或有负债风险
4. 资产剥离与过渡期安排
5. 风控措施与担保设计
6. 意向谈判与进场交易问题
7. 不良资产收购的法律风险
8. 基金与信托模式收购物业的合规性讨论

案例讨论：

- 杭州延安路整幢商用物业的收购分析
- 外滩地王案判例分析
- 上海奉贤工业厂房收购涉诉案例解析

二、房地产私募基金实务解析

1. 房地产私募基金的主要类型
2. 房地产有限合伙的募投管退
3. 房地产私募基金超募风险
4. 房地产私募投资的尽职调查
5. 房地产私募基金投资的TERMSHEET制作
6. 夹层投资与明股实债的问题
7. 房地产私募基金运作的涉刑风险及防范

案例讨论：

- 私募基金模式参与房地产开发案例评析
- 房地产私募基金兑付风险案例分析

三、房地产信托、REITS实务讨论

1. 实务视角的信托原理讨论
2. 房地产信托的主要模式与操作
3. 主流REITs产品解析
4. 房地产信托投融资纠纷的裁判口径

四、实操案例的现场咨询

1. 解答学员现场提出的实战咨询，
2. 课后邮件的复讨论与回复（如需）

房地产并购基金与资产证券化

李老师

12月10日

李老师

知名地产基金的核心高管、资产证券化实战人士，主要牵头负责该知名基金在资产证券化领域的金融产品设计以及劣后级盲投资金的募集等。

一、退出

1、CMBS产品设计的逻辑，以及与经营性物业贷款的比较分析

2、国内第一单CMBS案例详解

3、国内第一单CMBN案例详解

3、私募REITs产品设计讲解，包含交易结构、税务筹划、发行

4、国内第一单私募REITs案例详解

二、投资

1、写字楼旧楼改造研究

2、购物中心或者酒店改造写字楼研究

3、商场改造成购物中心研究

4、上述模式的相关案例详解

5、财务测算

三、劣后级股本类资金募集

1、机构投资者募集

2、个人投资人募集

3、权益级募资的核心流程

四、商办物业资产管理介绍

1、北京商办经纪租赁生态介绍

2、线上资管平台与线下资管平台的互动

五、房地产并购基金的主要模式以及标杆企业分析

1、重资产模式

2、轻资产模

3、混合型模式

六、答疑与解惑



课程信息

培训时间：2017年12月9-10日

培训地点：上海

培训费用：3800元/人

课程报名详询孙老师电话&微信：135 2423 2434



时间	课程	地点
12.2-3	私募基金管理人登记入会、产品创设以及业务合规实务专题培训	上海
12.7-8	资管新政要点探讨及影响分析研修班	上海
12.9-10	房地产投融资、并购基金以及资产证券化实务操作和案例专题培训	上海
12.14-15	消费金融ABS及资管新政解读	上海
12.16-17	资管新政要点探讨及影响分析研修班	北京
12.16-17	不良资产实战训练营	北京
12.16-17	反洗钱国际制裁研讨会	上海
12.16-17	票据业务高级研修班	厦门
12.23-24	债券市场基础及实务操作与研究框架	上海
1.6-7	监管新政下政信融资创新方式	武汉



互联网金融监管政策研究报告

金融监管研究院



- ◆ 精心梳理180余部法规
- ◆ 包含近30篇法询金融专栏

上海法询金融信息服务有限公司

《互联网金融监管政策研究报告》

精心梳理**180**余部法规

包含近**30**篇法询金融专栏

全书共计**700**余页



①长按图片

②点击“识别图中二维码”可直接预订